

STATUTO

Associazione Nazionale Infermieri Liberi Professionisti

ANILP

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, un'associazione di categoria nazionale denominata "Associazione Nazionale Infermieri Liberi Professionisti", in forma abbreviata "A.N.I.L.P." (di seguito, per brevità, anche "Associazione" o "ANILP").

L'Associazione non ha fini di lucro, opera senza discriminazione di sesso, religione, razza, nazionalità, indirizzo politico nel rispetto dei canoni universalmente riconosciuti.

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e può aderire a quegli organismi nazionali ed internazionali anche di altre professioni, o interprofessionali, che perseguono scopi analoghi o complementari al proprio.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Milano. Il Consiglio Direttivo potrà costituire o sopprimere sedi operative anche altrove. Il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune non costituisce modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 3 – Durata

L'associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea con le maggioranze di cui all'art. 23 del presente Statuto.

Art. 4 – Finalità, Compiti e attività dell'Associazione

L'Associazione ha come scopo:

- la tutela della Libera Professione infermieristica;
- la rappresentanza in qualunque sede nazionale e internazionale degli iscritti per la difesa e la tutela dei diritti e degli interessi degli infermieri liberi professionisti; confrontandosi con tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese;
- la valorizzazione e lo sviluppo della libera professione infermieristica, la promozione della qualità, della deontologia e dell'autonomia della libera professione infermieristica;
- fornire supporto formativo, informativo e organizzativo agli associati e favorire la diffusione di buone pratiche professionali;
- favorire, coordinare e promuovere tutte le iniziative professionali e di servizio, anche internazionali, inerenti la categoria;
- contribuire alla sempre maggiore affermazione della categoria degli infermieri quale espressione di professionisti intellettuali, autonomi ed indipendenti;
- agevolare e consolidare legami di collaborazione fra gli infermieri libero professionisti di qualsiasi età, sia nella loro vita professionale sia nel tempo libero;
- perseguire la costante crescita culturale della categoria;
- promuovere e rafforzare la coscienza associativa;

Sono inoltre compiti dell'Associazione:

- assumere, promuovere e valorizzare tutte quelle iniziative nel campo legislativo, giudiziario, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la categoria, ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del proprio Polo Scientifico, ed alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni, anche a mezzo di propri organi di stampa;

- designare o nominare propri rappresentanti all'interno delle istituzioni pubbliche o private;
- promuovere forme di assistenza e di solidarietà a favore dei propri iscritti, ispirando la propria azione ai principi contenuti nei trattati istitutivi della Comunità Europea e nel trattato sull'Unione Europea tesi a tutelare i fondamentali diritti quali salute, sicurezza, previdenza e altri servizi a sostegno della categoria;
- l'associazione può costituire e/o partecipare a fondazioni, scuole di formazione, anche tramite accordi e convenzioni con le università;
- promuovere la costituzione di unità organizzative e di attività di servizio, assumendo la veste giuridica prevista dalla legge o dalla pubblica autorità;
- promuovere e rendersi parte attiva nella raccolta di fondi con scopi benefici ed umanitari da devolvere per specifiche iniziative individuate dal Consiglio Direttivo in occasione di calamità naturali riconosciute con valenza nazionale o internazionale.
- organizzare convegni, seminari, workshop e corsi di formazione, anche accreditati in materia di Educazione Continua in Medicina (ECM) ai sensi della normativa vigente;
- collaborare con università, enti di formazione accreditati, ordini professionali, soggetti pubblici e privati per la promozione di percorsi formativi, aggiornamenti, eventi e seminari;
- effettuare ogni altra attività strumentale, accessoria o connessa al perseguimento delle finalità dell'Associazione.

Art. 5 – Soci

Possono iscriversi all'Associazione gli infermieri regolarmente iscritti ad un Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI), nonché, alle condizioni di cui ai successivi

commi, gli infermieri in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero autorizzati all'esercizio temporaneo della professione nel territorio nazionale ai sensi della disciplina derogatoria vigente.

Gli associati sono suddivisi in categorie:

- infermieri liberi professionisti, titolari di partita IVA individuale.
- infermieri liberi professionisti, titolari di partita IVA collettiva (partecipazione in STP/studi associati/società).
- infermieri non liberi professionisti.

Possono essere ammessi in qualità di associati gli infermieri in possesso di titolo abilitante conseguito all'estero i quali, pur non essendo iscritti a un Ordine delle Professioni Infermieristiche, siano stati autorizzati all'esercizio temporaneo dell'attività professionale nel territorio nazionale, in deroga alle ordinarie procedure di riconoscimento delle qualifiche, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dell'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, e successive modificazioni, integrazioni e proroghe.

L'ammissione è subordinata alla produzione, unitamente alla domanda, del provvedimento regionale o provinciale di autorizzazione all'esercizio temporaneo, ovvero dell'attestazione di iscrizione nel relativo elenco, in corso di validità. Il Consiglio Direttivo verifica la sussistenza del requisito in sede di ammissione e ne accerta la permanenza con cadenza almeno annuale.

I soci ammessi ai sensi del presente comma sono titolari dei medesimi diritti e dei medesimi doveri dei soci ordinari, ivi compreso il diritto di voto in Assemblea, e sono collocati nella categoria di cui al comma 2 corrispondente alla modalità di esercizio in

concreto praticata.

La qualità di socio ai sensi del presente comma è risolutivamente condizionata alla permanenza dell'autorizzazione. La scadenza, la revoca, la sospensione o la mancata proroga del titolo autorizzatorio, così come il venir meno del regime derogatorio, determinano la decadenza dalla qualità di socio e da ogni carica eventualmente ricoperta, con effetto dalla data di accertamento da parte del Consiglio Direttivo. È fatto salvo il caso in cui l'interessato consegua medio tempore il riconoscimento del titolo e l'iscrizione all'OPI: in tale ipotesi egli transita, senza soluzione di continuità e conservando integralmente l'anzianità associativa maturata, nella corrispondente categoria di socio ordinario, previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

I soci Fondatori sono coloro che hanno concorso alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo. I Soci Fondatori godono degli stessi diritti e dei medesimi doveri dei Soci Ordinari. Le prerogative speciali eventualmente attribuite ai Soci Fondatori dal presente Statuto sono tassativamente indicate e non si estendono per analogia.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata su domanda scritta del richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione, dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente di accettare senza riserve il presente statuto e i regolamenti associativi vigenti, oltre che indicare la categoria di appartenenza.

Il diniego di ammissione deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato, il quale può proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione.

L'appartenenza può cessare per recesso, per esclusione o per il venire meno dei requisiti per l'adesione.

Il recesso deve essere comunicato tramite pec indirizzata al Consiglio Direttivo ed

avrà effetto dalla data della delibera assunta nella prima riunione successiva al ricevimento della pec.

Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi, per il mancato rinnovo della quota associativa entro il termine stabilito, previa messa in mora, per comportamenti gravemente lesivi degli interessi o dell'immagine dell'Associazione, ovvero per azioni incompatibili con le finalità associative.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, previo invito a esporre le proprie difese, per iscritto o in audizione, entro un termine non inferiore a quindici giorni dalla contestazione formale. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

Il Consiglio Direttivo può, per violazioni dello statuto o delle deliberazioni assunte dagli organi sociali ritenute meno gravi, adottare la misura disciplinare della sospensione per un tempo non superiore all'anno solare. Contro il provvedimento di sospensione il destinatario, entro trenta giorni dalla sua notifica, può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio. La recidiva della sospensione costituisce causa di esclusione.

Ogni socio avente diritto di voto gode degli stessi diritti e si impegna al rispetto degli stessi obblighi.

In particolare, ciascun socio ha diritto a:

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto in Assemblea;
- candidarsi alle cariche sociali, nell'ambito della propria categoria di appartenenza,

purché in possesso dei requisiti per l'eleggibilità previsti dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti;

- partecipare alle attività sociali;
- consultare liberamente, dietro richiesta scritta, i libri sociali e contabili dell'Associazione

Ciascun socio si impegna:

- corrispondere la quota sociale qualora deliberata dagli organi sociali;
- rispettare quanto prescritto dallo statuto e dai regolamenti vigenti;
- rispettare, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- comportarsi in modo da non arrecare danno, di alcun tipo, all'Associazione o ad altri soci.

Art. 6 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'A.N.I.L.P.:

- a) Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato Esecutivo

Possono ricoprire cariche all'interno degli organi dell'Associazione, solo gli

associati regolarmente iscritti agli OPI, che non abbiano incompatibilità e che risultino privi di condanne con sentenze passate in giudicato, anche mediante rilascio di dichiarazione di responsabilità.

Possono essere altresì eletti i seguenti ulteriori organi:

- Comitato dei referenti regionali;
- Collegio dei Probiviri (organo facoltativo)
- Collegio di Garanzia dei soci fondatori (organo permanente);
- Collegio dei Revisori;

Art. 7 – Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, aventi diritto di voto. E' l'organo sovrano dell'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniquale volta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci, in tal caso la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Ove il Presidente non provveda, vi provvede il Collegio di Garanzia.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

La convocazione viene fatta mediante avviso scritto da recapitare a ciascun socio, anche mediante strumenti telematici o di altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la conoscenza della convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, riducibili a sette in caso di urgenza motivata. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno dettagliato con tutti i punti da trattare e della modalità di svolgimento dell'assemblea (in presenza oppure telematica/da remoto/videoconferenza).

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale.

Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato e disponibile in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti dal Consiglio Direttivo; approva i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
- ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti interni;
- elegge, qualora ne ravvisi l'opportunità, il Comitato dei referenti e/o il Collegio dei Revisori;
- delibera, se del caso, l'azione di responsabilità nei confronti del Consiglio Direttivo;
- delibera, in ultima istanza, sul provvedimento di esclusione o sospensione del socio adottato dal Consiglio Direttivo;
- delibera la modifica dello statuto, con la presenza di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno tre quarti dei

presenti, previo parere del Collegio di Garanzia;

- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci degli aventi diritto di voto presenti.

Art. 8 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo deliberativo e di indirizzo strategico dell'Associazione ed è disciplinato, per quanto concerne il suo funzionamento, secondo le norme che seguono.

Il Consiglio Direttivo, formato da 9 componenti, dura in carica quattro anni, i suoi membri sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Dei nove componenti cinque devono appartenere alla categoria degli infermieri liberi professionisti titolari di partita IVA individuale, tre alla categoria degli infermieri liberi professionisti titolari di partita IVA collettiva (partecipazione in STP/studi associati/società) e uno alla categoria degli infermieri regolarmente iscritti all'OPI non liberi professionisti.

L'appartenenza alle suddette categorie deve essere verificata alla data di presentazione della candidatura.

Ciascuna categoria elegge i consiglieri ad essa riservati, votando nella propria sezione elettorale; le modalità sono disciplinate dal Regolamento Elettorale.

I requisiti per l'eleggibilità e le modalità di elezione saranno disciplinate da apposito regolamento elettorale, sono in ogni caso necessari i seguenti requisiti:

- essere iscritti all'Associazione da almeno tre anni alla data di presentazione della candidatura;
- aver ottenuto l'abilitazione professionale da almeno cinque anni;

- essere in regola con il versamento delle quote associative;
- non aver riportato condanne penali definitive per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione o per reati ostativi all'esercizio di uffici pubblici;

I suoi compiti sono:

- a) eleggere fra i suoi componenti i membri del Comitato esecutivo ovvero un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario;
- b) nominare un Tesoriere;
- c) nominare i responsabili delle deleghe di funzioni. Le deleghe di funzione, salvo revoca o rinuncia, valgono per la durata del Consiglio Direttivo. Ogni delegato deve relazionare sul proprio operato ad ogni riunione del Consiglio Direttivo ed indipendentemente dall'ordine del giorno; sarà compito del Segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo.
- d) Istituire e sopprimere eventuali commissioni temporanee (definite come deleghe operative), attribuendo loro i rispettivi incarichi e nominando i componenti, anche al di fuori del Consiglio Direttivo qualora se ne verificasse l'esigenza per le loro specifiche competenze. Ciascuna Commissione deve relazionare sul proprio operato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta dal Consiglio Direttivo; sarà comunque compito del segretario raccogliere le relazioni e divulgarle ai componenti del Consiglio Direttivo;
- e) Approvare le bozze di bilanci, consuntivo e preventivo, predisposti dal Tesoriere;
- f) dare pratica attuazione a tutte quelle azioni ritenute più opportune per il raggiungimento degli indirizzi congressuali;
- g) approvare le domande di adesione;
- h) deliberare in merito all'esclusione del socio;

- i) proporre all'Assemblea l'adozione dei regolamenti interni;
- j) istituire delegazioni territoriali.

Qualora un componente del Consiglio cessi dalla carica, si procede alla sua sostituzione per surrogazione nominando il primo dei non eletti nella categoria di appartenenza del componente cessato.

Il nuovo consigliere dura in carica per lo stesso tempo residuo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Qualora venga meno più del 50% (cinquanta per cento) dei componenti il Consiglio Direttivo l'intero Consiglio decade. In tale periodo i consiglieri non dimissionari rimangono in carica per la sola ordinaria amministrazione e devono designare al proprio interno un legale rappresentante dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è valido con la presenza di oltre il 50% (cinquanta per cento) dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso il Tesoriere venga nominato tra non eletti, ha il diritto di partecipare e intervenire ma non può esprimere il proprio voto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

In sede di prima costituzione, il Consiglio Direttivo è composto dai Soci Fondatori. Tale disposizione è prevista dall'atto costitutivo e non necessita di ulteriore delibera assembleare.

Art. 9 – Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è composto di diritto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere.

Il Comitato esecutivo svolge le funzioni inerenti alla traduzione operativa della linea politica decisa dal Consiglio Direttivo, determinandole in piena autonomia

decisionale, nell'ambito delle deleghe conferite e delle strategie operative ritenute più opportune.

Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente oppure da almeno due dei suoi componenti.

Le deliberazioni del Comitato per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso il Tesoriere venga nominato tra non eletti al Consiglio Direttivo, esso ha il diritto di partecipare e intervenire alle riunioni del Comitato Esecutivo ma non potrà esprimere il proprio voto.

I Consiglieri con deleghe di funzione e/o operative, su richiesta dei componenti il Comitato esecutivo, dovranno partecipare alle riunioni per relazionarsi e coordinarsi nell'ambito dei propri compiti.

Le riunioni del Comitato Esecutivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza.

Art. 10 – Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, rappresenta la sintesi dell'Associazione, ne esprime e garantisce le caratteristiche peculiari dell'attuazione delle scelte politiche. Cura le pubbliche relazioni a livello nazionale.

Tiene rapporti a livello nazionale ed internazionale con tutte le autorità pubbliche, con gli organismi sindacali e istituzionali anche di categorie professionali diverse, con le altre organizzazioni e con la stampa.

È eletto dal Consiglio Direttivo, con le modalità e le maggioranze stabilite da Regolamento. Possono ricoprire la carica di Presidente solo i membri del Consiglio Direttivo appartenenti alle prime due categorie di soci ovvero infermieri liberi professionisti, titolari di partita IVA individuale, oppure infermieri liberi

professionisti, titolari di partita IVA collettiva (partecipazione in STP/studi associati/società).

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo.

In caso di parità di voto, il suo voto prevale. In caso di impedimento, le funzioni sono demandate al Vicepresidente.

Resta in carica quattro anni contemporaneamente al Consiglio Direttivo e resta in carica al massimo per due mandati consecutivi.

Art. 11 – Il Segretario

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e resta in carica quattro anni in coincidenza con il Consiglio che lo ha nominato.

Ha il compito di seguire l'organizzazione strutturale dell'Associazione, di redigere e raccogliere i verbali del Consiglio Direttivo.

Tra i compiti riconosciuti vi è il controllo sulla periodica relazione delle deleghe ed il richiamo dei Consiglieri al rispetto delle presenze. Spetta al Segretario l'invio delle convocazioni.

Art. 12 – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e resta in carica quattro anni in concomitanza con il Consiglio che lo ha nominato. Può essere nominato anche tra soggetti esterni rispetto agli associati;

E' parte del Comitato Esecutivo ed ha il compito di curare e controllare gli incassi delle quote degli Aderenti, partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

Riceve i proventi che affluiscono all'Associazione, provvede al pagamento delle spese e sottopone al Consiglio direttivo un rendiconto aggiornato, ad ogni riunione.

Redige il bilancio preventivo e consuntivo con le note esplicative.

Art. 13 - Collegio dei Proviviri

Organo facoltativo, indipendente di garanzia, chiamato a dirimere controversie interne e a vigilare sul rispetto dello Statuto. È composto da tre membri, scelti tra persone di comprovata esperienza giuridica o associativa, anche non associati, purché indipendenti rispetto agli organi dell'Associazione. Definisce, con funzione arbitrale irrituale, le controversie tra associati o tra associati e organi dell'Associazione ed esprime parere su questioni interpretative. Il numero dei componenti, le modalità di elezione e di funzionamento sono disciplinati con apposito regolamento interno da emanarsi a cura dell'Assemblea.

Art. 14 – Collegio di Garanzia dei Soci Fondatori

È istituito, con la presenza di almeno 3 membri, il Collegio di Garanzia dei Soci Fondatori, organo permanente dell'Associazione con funzioni di vigilanza statutaria e di indirizzo valoriale. È composto da tutti i Soci Fondatori che abbiano concluso almeno un mandato come componenti del Consiglio Direttivo e non siano, al momento della partecipazione ai lavori del Collegio, componenti in carica del Consiglio Direttivo o del Comitato Esecutivo. La partecipazione è automatica, salvo rinuncia, e cessa con la perdita della qualità di Socio Fondatore. Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio di Garanzia: a) vigila sul rispetto dello Statuto e dei principi fondanti, segnalando agli organi ogni violazione o incompatibilità; b) esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sulle proposte di modifica dello Statuto, prima che siano sottoposte all'Assemblea, da rendersi entro trenta giorni dalla trasmissione (decorso il termine, il parere si intende reso senza osservazioni); c) può formulare proposte e raccomandazioni; d) partecipa, con diritto di parola ma senza voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, nella persona del proprio Presidente o di un componente designato.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno e ogni volta che ne facciano richiesta il Consiglio Direttivo, il Presidente dell'Assemblea o almeno due suoi componenti. Delibera a maggioranza semplice dei presenti. Di ogni riunione è redatto verbale.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

È eletto dall'Assemblea degli associati qualora lo ritenga opportuno ovvero qualora norme specifiche lo rendano obbligatorio.

È composto da tre membri effettivi e due supplenti che restano in carica per un triennio, l'assemblea può decidere di nominare un organo monocratico. Almeno un componente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Il Collegio elegge nella prima riunione di insediamento il Presidente che convoca l'assemblea, redige il verbale ed è responsabile della tenuta del registro verbali.

Il Collegio esercita il controllo di legittimità sugli atti, sulle spese e sulle entrate in rapporto al bilancio preventivo ed alla rispondenza deliberativa, nonché il riscontro di tutti i documenti in collaborazione con il Tesoriere

Art. 16 – Delegazioni territoriali

Nei territori l'ANILP, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire una delegazione retta da un delegato, nominato al suo interno, con compiti di promozione e rappresentanza dell'ANILP nell'ambito del territorio.

Le Delegazioni assumono la denominazione “ANILP Delegazione nome territorio”.

Il delegato resta in carica fino a revoca o dimissioni, partecipa senza diritto di voto al Comitato dei referenti regionale

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea l'adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento delle delegazioni territoriali.

Art. 17 – Coordinamenti regionali

Qualora sul territorio di una stessa regione, il Consiglio Direttivo abbia istituito un numero di delegazioni territoriali ritenuto congruo, lo stesso Consiglio Direttivo può istituire un Coordinamento regionali composto dai delegati delle sezioni territoriali.

Il Coordinamento regionale ha il compito di coordinare le azioni delle delegazioni territoriali per promuovere la realizzazione delle azioni associative decise a livello nazionale. Il Coordinamento regionale nomina, tra i delegati che lo compongono, un referente regionale. Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento dei coordinamenti regionali.

Art. 18 – Comitato dei referenti regionali

Il Consiglio Direttivo, qualora siano stati attivati un numero di coordinamenti regionali ritenuto congruo, delibera l'istituzione di un Comitato dei referenti regionali quale organo consultivo di collegamento tra gli organi nazionali e la base territoriale dell'associazione.

Alle riunioni del Coordinamento dei referenti regionali partecipano i referenti dei coordinamenti regionali istituiti nonché un consigliere appositamente designato dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea l'adozione di un regolamento che disciplini il funzionamento del Comitato dei referenti regionali.

Art. 19 – Contribuzione

La quota sociale è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Alle esigenze di bilancio ed all'attuazione di programmi particolari possono soccorrere contributi straordinari, comunque e da chiunque erogabili anche a titolo di liberalità, sponsorizzazioni, premi e simili o da proventi derivanti dalla pubblicazione di atti o studi.

L'importo della eventuale quota associativa è proposto dal Comitato Esecutivo e

deliberato dal Consiglio Direttivo.

L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 20 – Patrimonio e Proventi

Il patrimonio materiale è formato dai beni immobili e mobili e dai valori che, a qualunque titolo, pervengono all'Associazione; è formato altresì dalle riserve di disponibilità liquide e finanziarie che a vario titolo si sono formate nel corso degli esercizi.

I proventi sono costituiti dalle quote associative, dalle liberalità, dalle donazioni, dai contributi dello stato, delle Regioni, di enti o istituzioni pubbliche, dai contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, nonché da entrate di natura commerciale, purché non prevalenti quali accordi, convenzioni, pubblicità e sponsorizzazioni.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Tesoriere, un inventario del patrimonio sociale esistente da trascrivere in apposito libro da conservare con gli altri libri dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo delibererà sulla destinazione del patrimonio netto esistente che sarà comunque devoluto e destinato ad altre associazioni ed enti aventi scopi identici o analoghi ovvero, a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 – Esercizio finanziario e rendiconto

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo il Tesoriere predispone il bilancio consuntivo dell'anno precedente; il Consiglio Direttivo lo approva entro il 15 aprile; l'Assemblea lo approva entro il 30

aprile. Il bilancio preventivo dell'anno successivo è predisposto dal Tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre.

Entrambi i documenti sono predisposti dal Tesoriere che deve renderli disponibili, insieme alle contabili, alla consultazione almeno sette giorni prima dell'adunanza nella quale ne è prevista l'approvazione.

Il bilancio o rendiconto consuntivo dovrà contenere esplicitamente eventuali beni, contributi e lasciti ricevuti dall'Associazione e, separatamente, le risultanze delle singole attività economiche eventualmente esercitate.

Art. 22 – Assenza finalità di lucro

L'Associazione è senza fini di lucro, per cui, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge;

L'Associazione ha l'obbligo:

- di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di scioglimento per qualsiasi causa ad altra organizzazione con finalità analoghe o comunque a fini di pubblica utilità;
- di redigere ed approvare annualmente il proprio rendiconto;
- di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Art. 23 – Scioglimento

L'Associazione può essere sciolta, per deliberazione dell'Assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto di voto presenti, purché sia presente in tale sede almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

L'Assemblea nominerà un liquidatore, determinandone i poteri, regolerà altresì la devoluzione delle eventuali attività patrimoniali residue come definito dallo statuto.

Art. 24 – Norme comuni

I nominati alle cariche previste nel presente Statuto devono essere iscritti all'Associazione, durano in carica quattro anni.

Nel caso in cui l'associato perda il diritto di appartenenza all'associazione, decade automaticamente dalla carica.

Il Consiglio Direttivo potrà riconoscere gettoni di presenza, il cui ammontare viene proposto dal Consiglio stesso ma approvato obbligatoriamente dall'Assemblea, sino a concorrenza di quanto inserito nel bilancio preventivo.

Art. 25- Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo adotta i Regolamenti interni necessari al funzionamento dell'Associazione, che non possono derogare alle disposizioni del presente Statuto e sono portati a conoscenza degli associati. Tra essi almeno: il Regolamento Elettorale, il Regolamento Assembleare e il Regolamento interno del Consiglio Direttivo.

Art. 26 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia agli artt. 36, 37 e 38 del Codice Civile, alle altre norme del Codice Civile in materia di associazioni in quanto compatibili, e ai Regolamenti interni.